P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aron Anak Dari Sintun
2. Tempat lahir : KUALA KURUN
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT.001/RW.001, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2024 s/d 07 September 2024
Terdakwa Aron Anak Dari Sintun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa didampingi Eprayen Punding, S.H., Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan 107/Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARON anak dari SINTUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARON anak dari SINTUN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun,** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram;

- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa ARON anak dari SINTUN** pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa didatangi oleh Sdr. Doli (DPO) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kediaman terdakwa Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan Sdr. Doli juga menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.000.000 namun terdakwa berkata kepada Sdr. Doli bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa masih ada dan belum habis.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan maksud untuk membeli shabu, namun karena terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu pada saat itu, terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Doli dimana tempat jual shabu dan Sdr. Doli menjawab nanti akan dicarikan oleh Sdr. Doli. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 kepada Sdr. Doli.
- Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut ternyata beratnya 5,1 (lima koma satu) gram. Lalu setelah Sdr. Doli pulang, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Lalu sisa paket shabu yang ada yakni 9 paket shabu yang terdiri dari 5 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 1 paket dengan berat 3 gram yang belum ditentukan harganya, disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna hitam dan 1 paket dengan harga Rp. 300.000 serta 2 paket Rp. 200.000 disimpan di dompet kecil warna hitam di dalam tas selempang warna hijau army merk hecking yang digantung disamping lemari baju kamar.

- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gustap (DPO) untuk menanyakan persediaan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Gustap datang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas datang mengamankan terdakwa di rumah terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0474 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0474.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2066 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 065/11144.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ARON anak dari SINTUN** pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang bukti narkotika jenis shabu untuk Sdr. Gustap selanjutnya terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas untuk mengamankan terdakwa di kediaman terdakwa yang ada di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatilah barang bukti berupa 9 paket shabu yang terdiri dari 5 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 gram yang belum ditentukan harganya, disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna hitam dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000 serta 2 paket Rp. 300.000 disimpan di dompet kecil warna hitam di dalam tas selempang warna hijau army merk hecking yang digantung disamping lemari baju kamar dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain dari itu didapat pula uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu, 1 Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A1456 yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual atau memesan narkotika jenis shabu, 1 unit timbangan digital merk Constant yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dan 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Beat dengan nopol KH 6591 HI yang digunakan terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa peristiwa bermula pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB**, terdakwa didatangi oleh Sdr. Doli (DPO) di kediaman terdakwa Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan Sdr. Doli juga menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.000.000 namun terdakwa berkata kepada Sdr. Doli bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa masih ada dan belum habis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan maksud untuk membeli shabu, namun karena terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu pada saat itu, terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Doli dimana tempat jual shabu dan Sdr. Doli menjawab nanti akan dicarikan oleh Sdr. Doli. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 kepada Sdr. Doli.
- Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut ternyata beratnya 5,1 (lima koma satu) gram. Lalu setelah Sdr. Doli pulang, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Lalu sisa paket shabu yang ada yakni 9 paket shabu yang terdiri dari 5 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 1 paket dengan berat 3 gram yang belum ditentukan harganya, disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna hitam dan 1 paket dengan harga Rp. 300.000 serta 2 paket Rp. 200.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpan di dompet kecil warna hitam di dalam tas selempang warna hijau army merk hecking yang digantung disamping lemari baju kamar.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0474 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0474.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2066 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 065/11144.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU RIFKI HIDAYAT bin H RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi bersama dengan Saksi Gustianor dan Saksi Cingkong ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan bersama dengan Saksi Gustianor dan anggota kepolisian lainya serta disaksikan oleh Saksi Cingkong terhadap terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui mendapatkan 1 paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Doli kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada beberapa orang dengan cara sebagai berikut yakni pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gustap di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui selain untuk dijual kembali, narkotika yang didapat dari Sdr. Doli adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara rutin;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa benar saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA GUSTIANOR bin MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan bersama dengan Saksi Rifki dan anggota kepolisian lainya serta disaksikan oleh Saksi Cingkong terhadap terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui mendapatkan 1 paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Doli kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada beberapa orang dengan cara sebagai berikut yakni pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gustap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui selain untuk dijual kembali, narkotika yang didapat dari Sdr. Doli adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara rutin;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **CINGKONG NIAS als BAPAK NOPA bin NIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan bersama dengan Saksi Rifki dan Saksi Gustianor ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Rifki dan Saksi Gustianor terhadap terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui mendapatkan 1 paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Doli kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada beberapa orang dengan cara sebagai berikut yakni pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gustap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengakui 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui selain untuk dijual kembali, narkotika yang didapat dari Sdr. Doli adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara rutin;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Saksi Rifki, Saksi Gustianor dengan disaksikan oleh Saksi Cingkong pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Aron;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan 1 paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Doli kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut **menjadi 17 paket yang terdiri dari** 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual narkotika jenis shabu kepada beberapa orang dengan cara sebagai berikut yakni pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak **2 paket harga Rp. 300.000** dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 3 paket yang terdiri** dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu **sebanyak 2 paket yang terdiri** dari 1 paket dengan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan **1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000**. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gustap di rumah terdakwa;

- Bahwa benar hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;
- Bahwa benar terdakwa mengaku 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa mengakui selain untuk dijual kembali, narkotika yang didapat dari Sdr. Doli adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara rutin;
- Bahwa benar terdakwa mengaku uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0474 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0474.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2066 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 065/11144.00/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Doli (DPO) di kediaman terdakwa Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

300.000 dan Sdr. Doli juga menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.000.000 namun terdakwa berkata kepada Sdr. Doli bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa masih ada dan belum habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan maksud untuk membeli shabu, namun karena terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu pada saat itu, terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Doli dimana tempat jual shabu dan Sdr. Doli menjawab nanti akan dicarikan oleh Sdr. Doli. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 kepada Sdr. Doli. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut ternyata beratnya 5,1 (lima koma satu) gram. Lalu setelah Sdr. Doli pulang, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 paket yang terdiri dari 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket harga Rp. 300.000 dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket yang terdiri dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket yang terdiri dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan 1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gustap (DPO) untuk menanyakan persediaan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Gustap datang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas datang mengamankan terdakwa di rumah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;
- Bahwa terdakwa mengaku 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: LHU.098.K.05.16.24.0474 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0474.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2066

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa ARON anak dari SINTUN** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum”,* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Doli (DPO) di kediaman terdakwa Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan Sdr. Doli juga menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.000.000 namun terdakwa berkata kepada Sdr. Doli bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa masih ada dan belum habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan maksud untuk membeli shabu, namun karena terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu pada saat itu, terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Doli dimana tempat jual shabu dan Sdr. Doli menjawab nanti akan dicarikan oleh Sdr. Doli. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 kepada Sdr. Doli. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut ternyata beratnya 5,1 (lima koma satu) gram. Lalu setelah Sdr. Doli pulang, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 paket yang terdiri dari 10 paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket harga Rp. 300.000 dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket yang terdiri dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket yang terdiri dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan 1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gustap (DPO) untuk menanyakan persediaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu milik terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Gustap datang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas datang mengamankan terdakwa di rumah terdakwa

- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa maka didapatlah 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries, Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI;
- Bahwa terdakwa mengaku 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram yang didapatkan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424, adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual narkotika serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI merupakan kendaraan milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut masih berhutang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan kendaraan ini melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: LHU.098.K.05.16.24.0474 tanggal 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0474.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2066 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,31 (lima koma tiga satu) gram dan berat bersih 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa benar Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut diawali dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Doli (DPO) di kediaman terdakwa Jalan Yos Sudarso RT.001/RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, namun shabu milik terdakwa masih ada dan belum habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Doli dimana tempat jual shabu dan Sdr. Doli menjawab nanti akan dicarikan oleh Sdr. Doli. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 kepada Sdr. Doli. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. Doli dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dan setelah terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut ternyata beratnya 5,1 (lima koma satu) gram. Lalu setelah Sdr. Doli pulang, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 paket yang terdiri dari 10 paket dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing Rp. 300.000 dan 6 paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket dengan berat 3 (tiga) gram yang belum ditentukan harganya oleh terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Jon (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket harga Rp. 300.000 dan Sdr. Jon hanya menyerahkan uang Rp. 300.000 serta Sdr. Jon masih berhutang Rp. 300.000. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa didatangi Sdr. Primo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket yang terdiri dari 2 paket masing-masing Rp. 200.000 dan 1 paket harga Rp. 300.000. Tidak lama setelahnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket yang terdiri dari 1 paket dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Koko (DPO) menggunakan 1 paket shabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gustap (DPO) untuk menanyakan persediaan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Gustap datang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas datang mengamankan terdakwa di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I;** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerimtah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali melakukan transaksi Narkotika tersebut, dan dilakukan dengan jumlah yang relatif cukup besar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARON anak dari SINTUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu merk constant 14192-6116C;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army merk hecking industries;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A1456 warna coklat dengan nomor SIM Card 082249432867 dengan Nomor IMEI I 351998830928321 dan IMEI 2 35958360928424;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda beat street warna hitam beserta kunci kontak dengan No. Pol KH 6591 HI.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)